

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5209/2537

นาย สฤษดิ์ เจียม กมล
บริษัท ไทย ชูชูกิ มอเตอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 31, มาตรา 48

เหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 นั้น ใช้บังคับทั้งกรรมการลูกจ้างที่
สหภาพแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา 45 วรรคสอง และเป็นกรรมการลูกจ้างที่ได้รับ
เลือกตั้งจากลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นตามมาตรา 46 วรรคสองด้วย พระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 31 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องในระหว่างที่ได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้วและข้อเรียก
ร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม
มาตรา 13 ถึงมาตรา 29 เท่านั้น เมื่อสหภาพแรงงาน ท.ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อจำเลย
แล้วมีการเจรจากัน แต่ตกลงกันไม่ได้สหภาพแรงงาน ท.จึงแจ้งให้พนักงานประνομ
ข้อพิพาทแรงงานทราบตามมาตรา 21 และพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้
ดำเนินการไกล่เกลี่ยตามมาตรา 22 จนครบ 5 วันนับแต่วันที่พนักงานประνομข้อ
พิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้งจนตกเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้ว
สหภาพแรงงาน ท. และจำเลยอาจดำเนินการต่อไปโดยตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
หรือจำเลยจะปิดงานหรือลูกจ้างของจำเลยจะนัดหยุดงานก็ได้ ซึ่งจำเลยและ
สหภาพแรงงานหาได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ ดังนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวจึงไม่ได้

อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป ลูกจ้างจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ผลงานมากซึ่งข้ออ้างดังกล่าว
ปราศจากเหตุผลอันสมควรเพราะการลาป่วยของโจทก์ไม่เกินมาตรฐานขั้นต่ำตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนวันลาอื่นก็เป็นกรณีจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ โจทก์ไม่
เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง การเลิกจ้างของจำเลยไม่เป็นธรรม
ต่อโจทก์และขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เนื่องจากขณะเลิก
จ้างโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างและอยู่ในระหว่างที่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ที่สหภาพแรงงานไทยชูชูกิมอเตอร์แจ้งต่อจำเลยอยู่ในระหว่างการเจรจาและการไกล่
เกลี่ย ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานกับจำเลยต่อไป และจ่ายค่าเสียหาย
ให้โจทก์เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2535
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หรือมิฉะนั้นให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย
ให้โจทก์เป็นเงิน 441,600 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 82,800 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 524,400 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ไม่ตั้งใจทำงานให้จำเลยโจทก์
มีสถิติการลา การหยุดงาน การขาดงานรวมแล้วสูงมาก จำเลยเตือนโจทก์เพื่อให้
โจทก์ปรับปรุงตัวใหม่หลายครั้งวันทำงานของโจทก์แต่ละเดือนแทบไม่มีเลยทำให้
จำเลยได้รับความเสียหายจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมต่อโจทก์จำเลยไม่ต้องรับ
โจทก์กลับเข้าทำงานอีก โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงิน

บำเหน็จ ในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์มิได้เป็นกรรมการลูกจ้าง และมีในช่วง
ระยะเวลาที่สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์กำลังเจรจาในข้อเรียกร้องกับจำเลย
จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยมีลูกจ้างประมาณ 1,700 คนเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2535 ลูกจ้างของจำเลยจำนวน 1,400 คนเศษได้เข้าชื้อกันปลดกรรมการ
ลูกจ้างซึ่งมีโจทก์รวมอยู่ด้วย และต่อมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างขึ้น
ใหม่ จึงเป็นการยกเลิกกรรมการลูกจ้างตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 มาตรา 48(5) การเป็นกรรมการลูกจ้างของโจทก์จึงสิ้นสุดลง โจทก์ไม่ได้
รับการคุ้มครองตามมาตรา 52 จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2535 ได้
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์ซึ่งโจทก์เป็นประธาน
สหภาพแรงงานได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อจำเลยได้มีการเจรจา 4 ครั้ง แต่ตกลงกันไม่ได้
สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์จึงแจ้งให้พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานทราบ
พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้ไต่ถามแล้ว แต่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้ง จึงตกเป็นข้อ
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้วันที่ 10 สิงหาคม 2535 จำเลยได้มีหนังสือถึง
สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์ ให้ใช้สิทธินัดหยุดงานตามกฎหมายภายในวันที่ 21
สิงหาคม 2535 มิฉะนั้นจะถือว่าสหภาพแรงงานไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิและกลับ
เข้าสู่สภาพเดิมเสมือนหนึ่งไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้อง แต่สหภาพแรงงานไทยชูชุกิ
มอเตอร์ไม่ได้ใช้สิทธินัดหยุดงานและแจ้งให้ทางจำเลยทราบว่าหากทาง
สหภาพแรงงานมีความจำเป็นที่จะต้องนัดหยุดงาน ทางสหภาพแรงงานจะแจ้งให้
จำเลยทราบ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปฝ่ายสหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์ก็ไม่ได้ใช้
สิทธินัดหยุดงานพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาได้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ตั้งใจใน
ข้อเรียกร้องและไม่ประสงค์จะเจรจากันต่อไปอีกแล้วจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ในวันที่
31 สิงหาคม 2535 ได้ โจทก์มีวันลามากดั่งที่จำเลยอ้าง มิได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและเงินบำเหน็จจากจำเลย
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่า การพ้นตำแหน่งกรรมการลูกจ้างตามมาตรา 48(5) ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีกรรมการลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจากลูกจ้างเท่านั้น เพราะหากให้มีผลถึงกรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา 45 วรรคสอง ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงาน ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิแก่สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการเกินหนึ่งในห้ามีสิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างให้มีจำนวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มีได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหนึ่งคน การลงมติตามเอกสารหมายเลข 25 จึงมิชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงยังคงเป็นกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการของจำเลยในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้างได้มีบทบัญญัติกล่าวถึงคณะกรรมการลูกจ้างไว้โดยลำดับดังนี้ มาตรา 45 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลูกจ้างจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในจำนวนที่กำหนดไว้ก็ให้สหภาพแรงงานดังกล่าวมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ในจำนวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มีได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคนหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งคณะได้ มาตรา 46 กำหนดจำนวนคณะกรรมการลูกจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างมาตรา 47 กำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการลูกจ้างและมาตรา 48 กำหนดเหตุ

ของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลูกจ้างนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้ระบุให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(5) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(6) ศาลแรงงานมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

(7) มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะซึ่งนอกจากมาตรา 48 แล้ว ก็มีได้มีบทบัญญัติอื่นในหมวด 5 นี้กล่าวถึงการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลูกจ้างอีกแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาสาระและลำดับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากรรมการลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นกรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา 45 วรรคสอง หรือเป็นกรรมการลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจากลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นตามมาตรา 46 วรรคสองล้วนแต่จะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา 48 ทั้งสิ้นหาใช่เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะกรรมการลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจากลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นแต่เพียงประการเดียวดังที่โจทก์อ้างในอุทธรณ์ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการของจำเลยมีมติให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งแล้วตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2535 โจทก์จึงมิใช่กรรมการลูกจ้างในวันที่ 31

สิงหาคม 2535 อันเป็นวันเลิกจ้างและมีได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 52 อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์อุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์นั้นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์ที่แจ้งต่อจำเลยยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาและการไกล่เกลี่ยตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวนั้น เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 31ดังกล่าว กำหนดห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้ว และข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตาม มาตรา 13 ถึงมาตรา 29 เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อจำเลยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 ได้มีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานดังกล่าวและจำเลย 4 ครั้งแต่ตกลงกันไม่ได้สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์จึงแจ้งให้พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานทราบซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยตามมาตรา 22 จนครบ 5 วัน นับแต่วันที่พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง จนตกเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้ว ซึ่งสหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์และจำเลยอาจดำเนินการต่อไปโดยตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือจำเลยจะปิดงานหรือลูกจ้างของจำเลยจะนัดหยุดงานก็ได้ ซึ่งจำเลยและสหภาพแรงงานหาได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นไม่ ดังนี้ข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานไทยชูชุกิมอเตอร์แจ้งต่อจำเลยจึงไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป โจทก์จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518ในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์อุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจากจำเลยเป็นเงิน 82,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จ 82,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ